

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Casos Especiais (Danos decorrentes de Obra Pública, Responsabilidade dos Tabeliões, etc.)

A **responsabilidade do Estado por atos decorrentes de obra pública** pode ser dividida em dois tipos: a **responsabilidade pela má execução da obra** e a **responsabilidade pelo simples fato da obra existir**.

A primeira ocorre quando a **construção em si causa um dano a terceiros**. Por exemplo, se uma pessoa está passando ao lado de uma obra e um tijolo cai sobre ela, esse dano decorre diretamente da execução da obra.

Já a responsabilidade pelo simples fato da obra existir se dá quando, **mesmo após sua conclusão, ela gera prejuízos ao particular**. Um exemplo clássico é o de uma rua sem pavimentação que, ao ser asfaltada, tem seu nível elevado em um metro, deixando uma casa que antes estava nivelada agora desnivelada.

O morador pode enfrentar dificuldades como acesso prejudicado à garagem e excesso de poeira dentro de casa. O dano, nesse caso, não ocorreu durante a execução da obra, mas como consequência da sua existência.

No que se refere à responsabilidade do Estado, se ele próprio executa a obra, sua responsabilidade por danos decorrentes da má execução é objetiva. Isso significa que, se servidores públicos estiverem realizando a obra e um acidente ocorrer, como um pedaço de madeira atingindo um transeunte, o **Estado será diretamente responsável**.

No entanto, se o Estado terceiriza a execução da obra por meio de uma empresa contratada via licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da execução será da empresa, e não do Estado. Aqui, **a responsabilidade da empresa será subjetiva, ou seja, será necessário comprovar culpa ou dolo**.

Por outro lado, no caso da responsabilidade pelo simples fato da obra existir, independentemente de quem a executou, **a responsabilidade continua sendo do Estado**. Isso acontece porque foi o Estado que concebeu e planejou a obra, então, se sua existência gera prejuízo a particulares, o Estado deve responder objetivamente, mesmo que a execução tenha sido impecável e realizada por uma empresa terceirizada.

Dessa forma, a distinção entre os tipos de responsabilidade é fundamental para determinar se o Estado será responsabilizado e em quais circunstâncias.

Posições do STF

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimentos importantes sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público e sua relação com o Estado. Um dos principais pontos analisados diz respeito à responsabilidade da **concessionária quando o dano é sofrido por um usuário do serviço e quando o dano atinge um não usuário**.

Se um **usuário sofre um dano** durante a prestação do serviço, como no caso de um passageiro dentro de um ônibus de transporte público municipal que cai e se machuca devido a uma freada brusca, **a concessionária responde de maneira objetiva e primária**.

O município, por sua vez, só será responsabilizado de maneira subsidiária, caso a concessionária não tenha meios para arcar com a indenização. Isso ocorre porque a empresa privada prestadora do serviço público é a responsável direta pela execução da atividade delegada.

O ponto mais polêmico surge quando o dano atinge um não usuário do serviço. Imagine que um pedestre esteja atravessando a rua na faixa de pedestres e seja atropelado por um ônibus de transporte público. A questão que se coloca é se a responsabilidade da concessionária nesse caso também será objetiva, já que a vítima não estava utilizando o serviço no momento do acidente.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que **a responsabilidade da concessionária continua sendo objetiva, mesmo quando o dano ocorre contra um não usuário**. Dessa forma, qualquer pessoa que sofra um prejuízo causado por uma concessionária de serviço público pode exigir a reparação do dano sem precisar comprovar dolo ou culpa.

Outro ponto importante diz respeito às **empresas estatais que exploram atividade econômica**. A Constituição Federal determina que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, se aplica apenas às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.

Assim, estatais que atuam explorando atividade econômica, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, não se enquadram nessa regra. Apesar de serem vinculadas ao Estado, elas operam no mercado em concorrência com empresas privadas e, por isso, sua responsabilidade não segue o regime de responsabilidade civil do Estado.

Nessas situações, a responsabilização dessas empresas ocorre conforme as regras do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, e não com base na Constituição.

Portanto, enquanto as estatais prestadoras de serviço público estão submetidas ao regime de responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º, aquelas que atuam explorando atividade econômica seguem um regime diferente, podendo, em alguns casos, ser responsabilizadas objetivamente, mas com base nas normas do direito privado.

Uma jurisprudência relevante do Supremo Tribunal Federal trata da responsabilidade do Estado pelos **atos dos tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções**.

Segundo a decisão do STF de 2019, **o Estado responde objetivamente pelos danos que esses profissionais causarem a terceiros, garantindo-se o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa**.

Os tabeliães são agentes públicos delegados, assim como os concessionários de serviço público. Pela lógica doutrinária, isso significaria que deveriam responder diretamente e de maneira objetiva pelos danos que causassem, assim como ocorre com as concessionárias.

Ou seja, a vítima deveria entrar com a ação diretamente contra o cartório ou contra o tabelião, sendo o Estado responsável apenas de forma subsidiária, caso o tabelião não pudesse arcar com a indenização.

No entanto, o Supremo decidiu de forma diferente e equiparou os tabeliães a agentes públicos pertencentes à estrutura estatal, estabelecendo que a responsabilidade primária e objetiva é do próprio Estado que delegou o serviço.

Isso significa que, caso um tabelião ou registrador oficial cause um dano a um terceiro no exercício de sua função, o lesado poderá demandar diretamente o Estado, e não apenas o cartório ou o tabelião responsável.

O Estado que delegou o serviço – seja ele a União, o Estado ou o Município – será o responsável pela reparação do dano. Essa decisão do STF cria uma exceção à lógica aplicada às concessionárias de serviço público, que respondem de maneira primária e objetiva, enquanto o Estado responde apenas de forma subsidiária.

Outro ponto importante da decisão é a **obrigatoriedade da ação regressiva**. Caso o Estado seja condenado a indenizar um terceiro por um dano causado por um tabelião, ele deve buscar o ressarcimento do tabelião caso fique comprovado que este agiu com dolo ou culpa.

Se o Estado não ingressar com essa ação regressiva contra o tabelião, o agente público responsável por essa omissão **poderá responder por improbidade administrativa**. Isso significa que a ação regressiva não é facultativa, mas sim uma obrigação do Estado, pois a omissão nesse sentido pode configurar uma violação ao dever de zelar pelo patrimônio público.

Dessa forma, o entendimento do Supremo Tribunal Federal reforça a responsabilidade estatal sobre os atos dos tabeliães e registradores, ao mesmo tempo em que impõe ao poder público a obrigação de buscar a reparação junto ao verdadeiro responsável quando houver dolo ou culpa.

JULGADO STF

“O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

O STF também firmou um entendimento importante sobre a responsabilidade do Estado em **casos de cancelamento de concursos públicos por indícios de fraude**.

Segundo essa decisão, quando um concurso público é organizado por uma pessoa jurídica de direito privado e ocorre o cancelamento das provas devido a suspeitas de fraude, o Estado pode ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pelos candidatos, mas de maneira **subsidiária**.

Isso significa que a responsabilidade primária recai sobre a banca organizadora do concurso. Se houver um prejuízo financeiro para os candidatos – como gastos com inscrição, deslocamento, hospedagem e materiais de estudo –, a banca deve arcar com a indenização.

No entanto, caso a banca não tenha condições de pagar esses valores, seja por insolvência ou por inexistência de bens executáveis, a obrigação de reparação passa para o Estado, que assume uma responsabilidade subsidiária.

Esse entendimento reforça a necessidade de garantir que os candidatos prejudicados por fraudes em concursos tenham um meio de reparação, assegurando que o prejuízo não fique sem resposta. No entanto, a lógica da responsabilidade subsidiária é mantida: o Estado só será acionado caso a banca organizadora não tenha meios de cumprir sua obrigação.

JULGADO STF

“O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. (RE 662405, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

Resumo

Responsabilidade do Estado por atos decorrentes de obra pública:

- Responsabilidade pela má execução da obra: ocorre quando o processo de construção causa danos a terceiros (exemplo: queda de materiais da construção sobre pedestres).
 - Se a obra é realizada diretamente pelo Estado → responsabilidade objetiva.
 - Se a obra é feita por empresa terceirizada → responsabilidade subjetiva da empresa.
- Responsabilidade pelo simples fato da obra existir: ocorre quando a obra concluída gera prejuízo a terceiros (exemplo: elevação do nível de uma rua que causa danos a imóveis).

- Neste caso, a responsabilidade é sempre objetiva do Estado, pois ele planejou a obra, independentemente de quem a executou.

Posições do STF:

- Responsabilidade em relação a usuários e não usuários do serviço público: A responsabilidade objetiva da concessionária se aplica tanto para usuários quanto para não usuários do serviço.
- Responsabilidade de empresas estatais:
 - Empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão sujeitas à responsabilidade objetiva do artigo 37, §6º da Constituição.
 - Essas empresas seguem as regras do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.
- Responsabilidade do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais:
 - O Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores no exercício de suas funções.
 - O tabelião é um agente delegado, mas, para fins de responsabilidade civil, foi equiparado a um agente público estatal.
 - O Estado pode ingressar com ação regressiva contra o tabelião, caso ele tenha agido com dolo ou culpa.
- Responsabilidade do Estado em concursos públicos
 - Se um concurso público for anulado por indícios de fraude, a banca organizadora responde primariamente pelos danos materiais sofridos pelos candidatos.
 - O Estado só responde de maneira subsidiária, caso a banca não tenha recursos para pagar a indenização.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
